영어회화 전문강사 업무편람

2026. 6.

교 육 부
충청남도교육청

목 차

Ⅰ. 제도 운영의 개요

1. 기본방향 ····· 1
2. 영어회화 전문강사의 근로관계 ····· 6
가. 교원이 아닌 강사 ····· 6
나. 「근로기준법」을 적용받는 민간인 ····· 6
다. 전일제 상근 근로자 ····· 7
라. 기간제근로자 ····· 7
마. 자격기준과 업무 ····· 8

Ⅱ. 근로관계의 기준

1. 근로계약 ····· 10
가. 계약의 당사자 ····· 10
나. 채용 및 근로조건의 차별금지 ····· 10
다. 근로조건의 내용 ····· 13
라. 근로계약 기간 ····· 13
마. 근로시간 ····· 13
바. 담당 업무 ····· 14
2. 임금과 사회보험 ····· 16
가. 임금 ····· 16
나. 사회보험 ····· 17
3. 휴일·휴가·휴직 ····· 17
가. 휴일 ····· 17
나. 휴가와 육아시간 등 ····· 17
다. 휴직 ····· 20
4. 복무관리 ····· 22
가. 복무 의무 ····· 22
나. 출장·연수 ····· 22

다. 방학 중 근무장소 이외에서의 연수 ····· 23
라. 학교급별 수업 담당 방식 ····· 23
마. 일반교사와의 관계 ····· 24
바. 연구활동 및 공개수업 ····· 24
사. 순회 또는 특수지역 근무 ····· 24
아. 인사기록 관리 등 ····· 25
5. 근무평가와 징계 ····· 26
가. 근무평가 개요 ····· 26
나. 근무평가 영역·기준 ····· 26
다. 징계 ····· 27
6. 근로관계 종료 ····· 28
가. 유형 ····· 28
나. 정년 ····· 28
다. 당연 퇴직 사유(정년 이외) ····· 28
라. 해고의 기준과 절차 ····· 29
7. 재계약 ····· 31
가. 재계약 기준 ····· 31
나. 재계약 업무 처리 절차 ····· 31
8. 채용절차 ····· 32
가. 채용계획 수립 ····· 32
나. 2011년 이후 선발 ····· 32
다. 공개 모집 및 응시자 편의 고려 ····· 33
라. 성범죄사실 조회 ····· 33
마. 채용 제한 ····· 35
9. 동일교 4년 근무 만기 관련 ····· 35
가. 동일교 4년 근무 만료자 ····· 35

Ⅲ. 질의응답 사례 ····· 36
[참고자료] 영어회화 전문강사 임용 계약서(예시) ····· 36

일러두기

1. 이 편람은 영어교육 강화를 위한 전문인력으로서 도입된 영어회화 전문강사의 인사노무관리가 안정적으로 이루어질 수 있도록 채용, 담당 업무, 보수, 기타 근로조건 등에 관한 일반적 기준을 마련하는 데 목적을 두고 있습니다.

2. 이 편람은 「초·중등교육법」 제22조에 근거를 둔 강사의 한 종류로서 「초·중등교육법 시행령」 제42조에서 정하는 영어회화 전문강사에 적용됩니다. 영어회화 전문강사는 학교장(사립학교의 경우 학교법인 또는 사립학교 경영자도 해당)에 의해 채용되어 학교회계에서 보수를 받는 사람으로서 공무원이 아닙니다.

3. 이 편람에서는 학교에 근무하는 계약직 중 영어회화 전문강사에 대하여 특별히 달리 취급하여야 할 사항을 중심으로 기준을 제시하였으며, 나머지 사항에 대해서는 소속된 학교의 계약직을 위한 관련 규정(학교회계직원 인사관리규정, 취업규칙 등)이 동일하게 적용되는 것을 예정하고 있습니다.

4. 이 편람에서 제시하는 기준은 학교에서 영어회화 전문강사의 인사노무관리에 참고하기 위한 것이며, 각 학교에서는 조례, 교육규칙 또는 교육감이 정하는 지침의 범위 내에서 예산과 학교의 여건 등을 고려하여 근로관계의 구체적인 내용을 계약으로 달리 정할 수 있습니다.

5. 이 편람의 기준은 관계 법규의 제·개정, 행정해석 및 판례의 변화 등에 따라 수정될 수 있으므로 일선 학교에서 영어회화 전문강사의 인사노무 관리에 이 편람을 활용할 경우 가장 최근에 제·개정된 노동관계법령 및 각종 규정과 행정해석, 법원의 판례 등을 확인하시기 바랍니다.

Ⅰ. 제도 운영의 개요

1. 기본방향

가. 영어회화 전문강사는「초·중등교육법」제22조에 따라 교육과정의 운영상 필요를 반영하여 두는 강사의 일종이므로 영어교육 강화를 위한 정부 정책이 실현될 수 있도록 관계를 구성함.

나. 초등학교 영어 수업시수 확대 및 중등학교 수준별 수업 확대*에 따라 추가되는 수업을 분담하며, 영어교육 관련 업무 및 원어민 영어 보조교사 관리 업무 등을 추가적으로 담당·지원하도록 함.

※ 시도별 여건에 따라 실용영어 교육 강화를 위해 추가되는 영어 수업에 투입 가능

다. 공무원 신분이 아닌 강사의 지위를 가지고 있으므로 공무원 관계에 적용되는 규정을 임의로 준용하여 영어회화 전문강사의 권리를 침해하여서는 안 되며, 동시에 정규 교원이 아니라 기간제로 채용되는 강사이므로 담임과 같이 책임이 중한 업무는 맡을 수 없음.

라. 학교의 교육과정 계획 및 이와 유기적으로 연계한 인력운용계획을 사전에 체계적으로 수립하여 영어회화 전문강사의 책무성을 확보할 수 있도록 함.

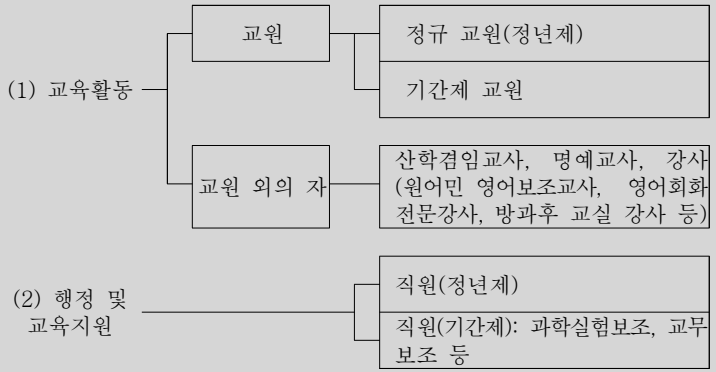
마.「초·중등교육법」에서 교원자격제를 채택하고 있고,「교육공무원법」및「사립학교법」에서 기간제 교원을 예외적으로 인정하고 있는 법 취지에 따라, 교원양성기관의 교육과정 개편작업과 영어교육 담당 현직 교원의 능력개발 사업의 진행 상황에 따라 영어회화 전문강사의 채용규모와 사업기간은 유동적으로 달라질 수 있음을 고려함.

<참고> 근로관계의 유형

가. 업무에 따른 구분

1) 학교에서 근무하는 근로자는 교육활동을 담당하는 자와 행정 및 교육지원을 담당하는 자로 구분할 수 있고, 교육활동을 담당하는 자는「초·중등교육법」제19조에서 정하는 교원과「초·중등교육법」제22조에서 정하는 '교원 외의 자'로 구분할 수 있음.

2) 교원은 정년제를 기초로 임용하는 교원과「교육공무원법」제32조 및「사립학교법」제54조의 4를 근거로 기간을 정하여 임용하는 기간제 교원으로 구분함.



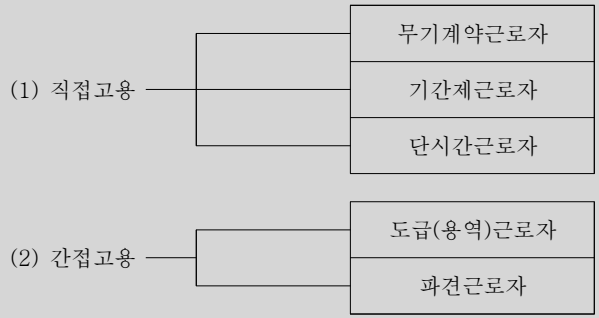
[그림 1] 업무에 따른 학교 소속 교직원의 구분

3) 교원 외의 자에는 산학겸임교사, 명예교사, 강사 등이 포함되는데, 영어회화 전문강사는 강사의 일종으로서 교원 외의 자에 해당함.

4) 행정 및 교육지원을 담당하는 직원에는 정년제로 임용하는 직원과 기간제 또는 시간제로 임용하는 직원이 있음.

나. 학교회계직원의 구분

1) 국공립학교에 근무하는 근로자는 공무원과 공무원이 아닌 자로 구분되고, 공무원이 아닌 자는 학교회계의 재원으로 보수를 받는 학교회계직원과 학교회계직원이 아닌 자로서 학교 밖의 다른 조직이나 회계에서 보수를 받지만 근무장소가 학교인 근로자로 나눌 수 있음.
2) 학교회계의 재원으로 사용되는 학교회계직원의 유형은 직접고용과 간접고용으로 나눌 수 있고 이 중 직접고용은 무기계약근로자, 기간제근로자, 단시간근로자로 구분하며, 간접고용은 도급(용역)근로자와 파견근로자로 구분할 수 있음.
3) 기간제근로자는「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」제4조 제1항에 따라 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 사용할 수 있지만, 같은 조 단서에 따라 일정한 예외가 인정됨.



[그림 2] 학교회계직원의 유형

참고 법령

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」

제4조 (기간제근로자의 사용) ① 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용할 수 있다.

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 당해 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4.「고령자고용촉진법」제2조 제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우
6. 그 밖에 제1호 내지 제5호에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령이 정하는 경우

② 사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」

제3조 (기간제근로자 사용기간 제한의 예외) (제1항과 제2항 생략)

③ 법 제4조 제1항 제6호에서 "대통령령이 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 다른 법령에서 기간제근로자의 사용 기간을 법 제4조 제1항과 달리 정하거나 별도의 기간을 정하여 근로계약을 체결할 수 있도록 한 경우
2. 국방부장관이 인정하는 군사적 전문적 지식·기술을 가지고 관련 직업에 종사하거나「고등교육법」제2조 제1호에 따른 대학에서 안보 및 군사학 과목을 강의하는 경우
3. 특수한 경력을 갖추고 국가안전보장, 국방·외교 또는 통일과 관련된 업무에 종사하는 경우
4.「고등교육법」제2조에 따른 학교(같은 법 제30조에 따른 대학원대학을 포함한다)에서 다음 각 목의 업무에 종사하는 경우
   가.「고등교육법」제14조에 따른 조교의 업무
   나.「고등교육법 시행령」제7조에 따른 겸임교원, 명예교수, 시간강사, 초빙교원 등의 업무
5.「통계법」 제22조에 따라 고시한 한국표준직업분류의 대분류 1과 대분류 2 직업에 종사하는 자의 「소득세법」 제20조제1항에 따른 근로소득(최근 2년간의 연평균근로소득을 말한다)이 고용노동부장관이 최근 조사한 고용형태별근로실태조사의 한국표준직업분류 대분류 2 직업에 종사하는 자의 근로소득 상위 100분의 25에 해당하는 경우
6.「근로기준법」제18조 제3항에 따른 1주 동안의 소정근로시간이 뚜렷하게 짧은 단시간근로자를 사용하는 경우
7.「국민체육진흥법」제2조 제4호에 따른 선수와 같은 조 제6호에 따른 체육지도자 업무에 종사하는 경우

8. 다음 각 목의 연구기관에서 연구업무에 직접 종사하는 경우 또는 실험·조사 등을 수행하는 등 연구업무에 직접 관여하여 지원하는 업무에 종사하는 경우

가. 국공립연구기관

나. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관

다. 「특정연구기관 육성법」에 따른 특정연구기관

라. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따라 설립된 연구기관

마. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 부설 연구기관

바. 기업 또는 대학의 부설 연구기관

사. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관

2. 영어회화 전문강사의 근로관계

가. 교원이 아닌 강사

○ 학생의 수업을 담당하지만「초·중등교육법」제19조 제1항의 규정에 의한 교원이 아니라 「초·중등교육법」제22조에 근거하여 교육과정 운영상 필요에 따라 두는 '교원 외의 자'로서 강사에 해당함.

○ 교원에 해당하는 '기간제 교원'과도 다르며, 기간제 교원과 마찬가지로 정규 교원으로 임용되는 데 어떠한 우선권도 갖지 않음.

○ 영어회화 전문강사는 초·중등학교의 영어교육강화에 따라 추가로 필요한 인력으로서, 영어 수업과 함께 원어민 영어보조교사 관리 등의 영어 관련 업무를 담당·지원하는 영어에 능통한 내국인 강사임.

○ 국·공립학교에 근무하는 경우에도 공무원이 아니므로「국가공무원법」이나「지방공무원법」의 적용을 받지 않으며 공무원 정원과 관계없이 채용할 수 있음. 다만, 시도교육청 「공립학교 회계규칙」 및 교육감이 정하는 '학교회계 예산편성 기본지침'에 따라 영어회화 전문강사 인원을 적정한 수준에서 관리할 수 있음.

○「초·중등교육법 시행령」제42조 제2항에 따라 국·공립학교의 경우에는 학교의 장이, 사립학교의 경우에는 학교법인 또는 사립학교 경영자가 각각 임용함. 다만, 사립학교의 경우 학교법인의 정관 등에서 정하는 바에 따라 그 임용권한을 학교의 장에게 위임할 수 있음.

나.「근로기준법」을 적용받는 민간인

○ 영어회화 전문강사는 공무원 신분이 아니므로 근로관계에서「국가공무원법」과「교육공무원법」을 비롯한 공법의 적용을 받지 않고, 사적 근로관계와 마찬가지로「근로기준법」을 비롯한 근로관계법령의 범위 내에서 근로계약서에 따라 구체적인 근로관계의 내용이 결정됨.

○ 학교의 필요와 예산을 고려하여 학교장과 영어회화 전문강사의 합의에 따라 근로계약기간, 급여, 기타 근무조건 등 계약조건을 정할 수 있지만, 근로조건의 최저기준을 정하고 있는「근로기준법」의 기준보다 미달하는 조건으로 계약을

체결할 수 없으며(「근로기준법」 제15조 참조), 교육감이 정하는 학교회계 예산편성 기본지침에 따른 제한을 받을 수 있음.

○ 영어회화 전문강사는 학교회계 소속으로서 법령의 범위 내에서 임용권자와 계약에 의해 임용되고 그 계약에 기초하여 인사관리가 이루어짐. 다만, 교육감은 「초·중등교육법」 제6조에 따른 지도·감독권의 일부로서 필요한 지침을 정하거나, 학교회계 예산편성기본지침에 필요한 기준을 포함시켜서 공정하고 적정한 운영을 유도할 수 있음.

다. 전일제 상근 근로자

○ 특정한 시간을 정하여 근무하는 시간강사와 달리 전일제로 상근하는 전임강사임.

○ 도급(용역)계약을 체결하고 독립적인 사업자로서 활동하는 일부 방과후 학교 강사와는 달리 「근로기준법」 상의 고용관계를 가진 근로자임.

○ 「교육공무원법」 제32조 및 「사립학교법」 제54조의4에 근거를 둔 기간제 교원은 정규 교원과 마찬가지로 담임 업무를 포함하여 포괄적인 업무를 담당할 수 있지만, 영어회화 전문강사는 영어수업 및 영어 관련 업무 등 전문영역에 한정하여 업무를 수행하게 됨.

라. 기간제근로자

○ 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」의 적용을 받는 기간제근로자로서 원칙적으로 2년을 초과하여 사용할 수 없으나, 같은 법 제4조 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제3조 제3항 제1호가 인정하는 예외에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 사용할 수 있음.

○ 「초·중등교육법 시행령」 제42조 제5항을 근거로 4년까지 사용기간을 연장할 수 있으며 이 범위 내에서는 2년을 초과하더라도 무기계약으로 간주되지 않음.

○ 기간제근로자는 근로계약기간 만료 시 당연 퇴직하며 자동적으로 기간이 연장되지 않음.

「초·중등교육법 시행령」 제42조 ⑤ 제1항에 따른 영어회화 전문강사를 기간을 정하여 임용할 때 그 기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 계속 근무한 기간이 4년을 초과하지 아니하는 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

마. 자격기준과 업무

○ 정규 교원과는 달리 교원자격증을 요구하지 않지만, 「초·중등교육법 시행령」 별표 2(제42조 제1항 관련)에서 정하는 자격기준을 충족하여야 함.

○ 임용권자가 채용기준을 제시할 때에는 최소한 「초·중등교육법 시행령」 별표 2의 자격기준 이상으로 하여야 하며, 학교의 필요에 따라 요구되는 직무수행 능력을 반영한 기준을 추가로 요구할 수 있음.

○ 영어회화 전문강사는 학생의 영어 교육 및 영어 관련 업무를 수행함.

※ 충남 자격기준

■ 교원자격증(초등 2급 정교사 자격증, 중등영어 2급 정교사 자격증 이상) 소지자(예정자)

※ 예정자 의미: 계약 시작일 자격증 소지 가능자

■ 또는 영어 모국어 국가 대학 학사 이상 또는 국내 대학 영어관련 학과 학사 이상 학위 소지자 중 영어공인 인증시험 기준점수 이상 취득자

※ TOEFL IBT 96점, TOEIC 850점, TEPS 760점, IELTS 6.5점

참고 법령

「초·중등교육법」

제22조(산학겸임교사 등) ① 학교에는 교육과정운영상 필요한 경우에 제19조 제1항의 규정에 의한 교원 외에 산학겸임교사·명예교사 또는 강사 등을 두어 학생의 교육을 담당하게 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 학교에 두는 산학겸임교사 등의 종류·자격기준 및 임용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「초·중등교육법 시행령」

제42조(산학겸임교사 등) ① 법 제22조에 따른 산학겸임교사 등의 종류는 산학겸임교사, 명예교사, 영어회화 전문강사, 강사로 하고 그 자격기준은 별표 2와 같다.

② 제1항에 따른 산학겸임교사 등은 국·공립학교의 경우에는 학교의 장이, 사립학교의 경우에는 학교법인 또는 사립학교 경영자가 각각 임용한다. 다만, 사립학교의 경우에는 학교법인의 정관 등에서 정하는 바에 따라 그 임용권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

③ 제2항에 따라 산학겸임교사 등을 임용하고자 하는 때에는 법 제31조에 따른 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 학교운영위원회가 구성되지 아니한 학교의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 산학겸임교사 등에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당 등을 지급할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 영어회화 전문강사를 기간을 정하여 임용할 때 그 기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 계속 근무한 기간이 4년을 초과하지 아니하는 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

Ⅱ. 근로관계의 기준

1. 근로계약

가. 계약의 당사자

○ 「초·중등교육법 시행령」 제42조 제2항에 따라, 국·공립학교의 경우에는 학교장이, 사립학교의 경우에는 학교법인 또는 사립학교 경영자가 사용자가 되어 근로자인 영어회화 전문강사와 근로계약을 체결할 수 있음.

○ 사립학교의 경우 임용권을 학교장에게 위임할 수 있는데 이 경우에도 사용자는 여전히 학교법인 또는 사립학교 경영자임.

나. 채용 및 근로조건의 차별금지

○ 사용자와 근로자는 동등한 지위에서 자유의사에 따라 근로조건을 결정하여야 하며(「근로기준법」 제4조), 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못함(「근로기준법」 제6조).

○ 성별·장애 등과 관련하여 불합리한 채용조건을 설정하여서는 안 됨(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제7조 및 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제5조 제2항).

○ 정년까지 4년이 남아있지 않다는 이유만으로 자격기준이나 직무수행능력과 관계 없이 채용에서 차별을 하지 않도록 함(「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제4조의 4).

참고 법령

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」

제7조(모집과 채용) ① 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

② 사업주는 여성 근로자를 모집·채용할 때 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 용모·키·체중 등의 신체적 조건, 미혼 조건, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 조건을 제시하거나 요구하여서는 아니 된다.

제8조(임금) ① 사업주는 동일한 사업 내의 동일 가치 노동에 대하여는 동일한 임금을 지급하여야 한다.

② 동일 가치 노동의 기준은 직무 수행에서 요구되는 기술, 노력, 책임 및 작업 조건 등으로 하고, 사업주가 그 기준을 정할 때에는 제25조에 따른 노사협의회의 근로자를 대표하는 위원의 의견을 들어야 한다.

③ 사업주가 임금차별을 목적으로 설립한 별개의 사업은 동일한 사업으로 본다.

제9조(임금 외의 금품 등) 사업주는 임금 외에 근로자의 생활을 보조하기 위한 금품의 지급 또는 자금의 융자 등 복리후생에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

제10조(교육·배치 및 승진) 사업주는 근로자의 교육·배치 및 승진에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

제11조(정년·퇴직 및 해고) ① 사업주는 근로자의 정년·퇴직 및 해고에서 남녀를 차별하여서는 아니 된다.

② 사업주는 여성 근로자의 혼인, 임신 또는 출산을 퇴직 사유로 예정하는 근로계약을 체결하여서는 아니 된다.

제12조(직장 내 성희롱의 금지) 사업주, 상급자 또는 근로자는 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 된다.

제13조(직장 내 성희롱 예방 교육) ① 사업주는 직장 내 성희롱을 예방하고 근로자가 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 직장 내 성희롱의 예방을 위한 교육(이하 "성희롱 예방 교육"이라 한다)을 실시하여야 한다.

② 사업주 및 근로자는 제1항에 따른 성희롱 예방 교육을 받아야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 성희롱 예방 교육의 내용·방법 및 횟수 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조의2(성희롱 예방 교육의 위탁) ① 사업주는 성희롱 예방 교육을 고용노동부장관이 지정하는 기관(이하 "성희롱 예방 교육기관"이라 한다)에 위탁하여 실시할 수 있다.

② 성희롱 예방 교육기관은 고용노동부령으로 정하는 기관 중에서 지정하되, 고용노동부령으로 정하는 강사를 1명 이상 두어야 한다.

③ 성희롱 예방 교육기관은 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 교육을 실시하고 교육이수증이나 이수자 명단 등 교육 실시 관련 자료를 보관하며 사업주나 피교육자에게 그 자료를 내주어야 한다.

④ 고용노동부장관은 성희롱 예방 교육기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 지정을 취소할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 정당한 사유 없이 제2항에 따른 강사를 6개월 이상 계속하여 두지 아니한 경우

⑤ 고용노동부장관은 제4항에 따라 성희롱 예방 교육기관의 지정을 취소하려면 청문을 하여야 한다.

제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치) ① 사업주는 직장 내 성희롱 발생이 확인된 경우 지체 없이 행위자에 대하여 징계나 그 밖에 이에 준하는 조치를 하여야 한다.

② 사업주는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 성희롱 피해 발생을 주장하는 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 조치를 하여서는 아니 된다.

「장애인고용촉진 및 직업재활법」

제5조(사업주의 책임) ① 사업주는 장애인의 고용에 관한 정부의 시책에 협조하여야 하고, 장애인이 가진 능력을 정당하게 평가하여 고용의 기회를 제공함과 동시에 적정한 고용관리를 할 의무를 가진다.

② 사업주는 근로자가 장애인이라는 이유로 채용·승진·전보 및 교육훈련 등 인사관리상의 차별대우를 하여서는 아니 된다.

③ 사업주는 직장 내 장애인 근로자의 안정적인 근무여건 조성과 채용 확대를 위하여 장애인 인식개선 교육을 실시하여야 한다.

④ 고용노동부장관은 제3항에 따른 사업주의 장애인 인식개선 교육이 원활하게 이루어지도록 교육교재 등을 개발하여 보급하여야 한다.

「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」

제4조의4(모집·채용 등에서의 연령차별 금지) ① 사업주는 다음 각 호의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 자를 차별하여서는 아니 된다.

1. 모집·채용
2. 임금, 임금 외의 금품 지급 및 복리후생
3. 교육·훈련
4. 배치·전보·승진
5. 퇴직·해고

② 제1항을 적용할 때 합리적인 이유 없이 연령 외의 기준을 적용하여 특정 연령집단에 특히 불리한 결과를 초래하는 경우에는 연령차별로 본다.

다. 근로조건의 내용

○ 사용자는 영어회화 전문강사와 근로계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 서면으로 명시하여야 함(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조).

1. 근로계약기간에 관한 사항
2. 근로시간·휴게에 관한 사항
3. 임금의 구성항목·계산방법 및 지불방법에 관한 사항
4. 휴일·휴가에 관한 사항
5. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항

라. 근로계약 기간

○ 계약기간은 1년 이내로 하고 근무성적을 반영하여 1년 단위로 재계약하되 수업을 담당한다는 점을 고려하여 수업의 연속성을 유지할 수 있도록 학기나 학년도에 맞추어 계약기간을 정할 수 있음.

○ 영어회화 전문강사의 휴직 등에 의해 대체인력을 확보할 때에는 그 필요한 기간을 계약기간으로 함.

마. 근로시간

○ 근로시간은 영어회화 전문강사의 업무 특성을 고려하여 교원의 근로시간을 준용하며, 구체적인 근로시간은 학교의 사정에 따라 탄력적으로 정하고 근로계약서에 반영함.

○ 연장근로는 법정근로시간을 초과하는 근로를 말하며, 당사자 간의 합의 하에 1주간 12시간을 한도로 법정근로시간을 연장할 수 있음(1일의 제한은 없고, 1주간의 제한만 있음).

○ 근로시간을 초과한 근무에 대해서는 가산임금을 지급하여야 함.

바. 담당 업무

1) 직무 범위

○ 영어회화 전문강사의 근로계약에 포함시켜야 할 담당 업무는 다음과 같이 하되, 구체적인 내용은 학교 사무분장에 의하도록 함.

- 정규 영어 수업 담당 및 관련 자료 제작
- 영어교육과 관련하여 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동
- 원어민 영어보조교사 관련 업무 담당 또는 지원
- 영어전용(체험) 교실 관리 지원
- 영어 교육 관련 교육자료의 개발
- 기타 학교의 요구와 여건에 따라 계약으로 정한 영어 관련 업무

○ 학기 중 또는 방학 중에 이루어지는 방과후 학교 교육, 영어부진학생 지도 또는 특별보충과정 지도, 영어캠프 활동 지도, 교내 영어관련 대회 진행 및 보조 등의 업무는 직무 범위에 포함됨.

* '12년 주5일 수업제가 전면 자율실시 됨에 따라 토요일 방과후 학교 영어 교육 활동 등의 업무도 직무 범위에 포함됨

2) 책임수업시수

○ 주당 18~22시간 까지 학교별 사정을 고려하여 책임시수를 정하고 근로계약에 반영함.

* 방학중 수업시수와 관련하여 학교장이 정하는 학년별·학교급별 교수·학습 지도 계획의 수립에 따라 일부 조정될 수 있음

○ 주당 책임수업시수는 영어회화 전문강사 사업의 취지를 고려할 때 원칙적으로 정규 수업에서 최소 18시간 이상 확보되어야 하며 특별한 사정이 있는 경우 방과후 학교 수업이나 영어과 기초학력미달학생지도 시간을 책임수업시수에 일부 포함시킬 수 있음. 영어회화전문강사는 이동수업(n+1)으로 추가되는 수업에 참여하므로, 영어교사의 정규 수업 시수가 축소되는 것은 아님

○ 창의적 체험활동 시간을 상급학년 과정 선행학습에 활용, 정규수업시간이 아닌 시간에 편성·운영하는 등으로 창의적 체험활동의 취지에 맞지 않게 운영하지 말 것(감사원 지적사항)

창의적 체험활동을 취지에 맞지 않게 운영하는 사례

- 초등학교 1, 2학년을 대상으로 영어를 선행학습(A초등학교 등)
- 정규수업시간이 아니라 정규수업 직전의 시간에 편성·운영(S여자중학교, D고등학교 등)
- 학년 구분 없이 학습자의 발달단계를 고려하지 않은 채 운영(M고등학교, B고등학교 등)
- 학교스포츠클럽 활동 실시로 인한 창의적 특색활동 중단(B중학교, S대학교사범대학부속중학교 등)

○ 학교에서 영어회화 전문강사를 채용할 때에는 책임수업시수의 확보 여부를 검토하고, 한 학교에서 책임수업시수 확보가 어려운 경우 순회 근무를 할 수 있게 하여 수업 부담을 적정한 수준에서 균형 있게 유지함.

3) 주의사항

○ 영어회화 전문강사의 업무는 실용영어 교육 강화를 위하여 도입한 제도의 취지에 맞추어 수업 중심으로 설정하여야 하고, 단순히 행정업무 보조의 역할을 맡도록 하여서는 안 됨.

○ 포괄적으로 학생 교육(생활지도 포함) 및 학교 업무를 담당하는 정규 교사와 달리 영어교육 및 영어교육 관련 활동으로 업무를 제한함.

○ 강사의 신분을 가지고 있으므로 담임 업무 기타 책임이 중한 업무를 포함시켜서는 안 됨.

※ 영어회화 전문강사와 정규 교사는 임용자격이나 적용법령이 다르므로 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조에 따른 차별 처우와 관계없으나 민원 발생에 대비하여 업무 범위와 책임을 한정적으로 정함.

참고 법령

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」

제8조(차별적 처우의 금지) ① 사용자는 기간제근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

② 사용자는 단시간근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

2. 임금과 사회보험

가. 임금

○ 보수는 연봉으로 정하고 영어회화 전문강사로 근무한 경력이나 기타 경력을 환산하여 적용하지 않음.

○ 연봉은 상여금, 각종 수당, 복리후생적 급여 등을 포함한 금액으로 하고, 다음 금액은 포함하지 않음.

- 연장·야간·휴일 근로수당
- 연차휴가 미사용 수당
- 퇴직금
- 맞춤형 복지비
- 순회·특수지역 근무 수당, 책임수업시수 초과 근무 수당 등

○ 연봉액은 시·도 교육감이 정하는 연봉기준금액을 기준으로 학교 예산 사정을 고려하여 책정함. 교육감은 매년 물가상승률이나 교원의 보수 인상 수준을 고려하여 연봉기준액을 조정함.

○ 특별근무수당과 순회·특수지역 근무수당액은 교육감이 정하는 기준액에 따라 학교의 예산 사정을 고려하여 결정함.

○ 근무시간 외에 수업을 담당하는 경우 강사 수당 기준액과 법정 연장·야간·휴일근로수당을 비교하여 유리한 금액을 연장·야간·휴일근로수당으로 지급함.

○ 방학기간 중 학생들의 교육 수요에 따른 수익자 부담 수업을 담당하는 경우 수익자 부담 수업의 본래 취지에 따라 학교운영위원회의 심의 등을 거쳐 수강료의 전부 또는 비용을 제외한 일부를 강사에게 지급할 수 있음.

○ 연봉산정기간, 근로계약기간이 1년 미만인 경우 연봉일할계산, 보수지급일, 보수지급방법, 결근 시 감액, 연장·휴일·야간 근로에 대한 수당, 퇴직금에 관해서는 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)에 따라 학교회계직원과 동일한 기준을 적용함.

참고 규정

연봉제 포함내용, 연봉의 일할계산, 보수의 정산, 결근 시 보수의 감액, 휴일근무수당, 보상휴가제, 손해배상 등과 관련하여서는 각 시·도교육청 및 학교의 「학교회계직원 인사관리규정」 또는 「취업규칙」의 관련 내용을 참조하시기 바람.

나. 사회보험

○ 국민연금, 건강보험, 산업재해보상보험, 고용보험, 장기요양보험에 관해서는 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)에 따라 다른 학교회계직원과 동일한 기준을 적용함.

3. 휴일・휴가・휴직

가. 휴일

○ 휴일에 대해서는 관계 법령의 범위 안에서 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)에 따라 다른 학교회계직원과 동일한 기준을 적용함.

- 휴일 : 주휴일, 공휴일(「관공서의 공휴일에 관한 규정」 참조)
- 재량휴업일, 개교기념일 관련 사항은 교육공무직원 재량휴업일(단기방학)의 복무 등 처리기준에 따름

* NEIS 복무 처리: 근무상황은 '기타', 사유는 '재량휴업일/개교기념일'로 입력

나. 휴가와 육아시간 등

○ 연차유급휴가, 병가, 공가, 특별휴가, 산전후 보호휴가(90일 중 60일은 유급휴가), 생리휴가, 배우자출산휴가, 임산부의 태아검진시간, 육아시간 등에 대해서는 관계 법령이 정하는 기준을 준수하되, 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)에 따라 다른 학교회계직원과 동일한 기준을 적용함.

○ 연차유급휴가는 학기 중 학생의 수업이나 방학 중 교육활동에 지장을 주지 않는 기간을 이용하도록 함.

참고 법령

「근로기준법」

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012.2.1>

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012.2.1>

③ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다. <개정 2017.11.28>

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 과난 법률」 제18조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진) 사용자가 제60조제1항·제3항 및 제4항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. <개정 2012.2.1>

1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

제74조(임산부의 보호) ① 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

③ 사용자는 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 유산·사산 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

⑤ 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.

⑥ 사업주는 제1항에 따른 출산전후휴가 종료 후에는 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

⑦ 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

⑧ 사용자는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

⑨ 제7항에 따른 근로시간 단축의 신청방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[시행일] 제74조제7항, 제74조제8항, 제74조제9항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 공포 후 6개월이 경과한 날
2. 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 공포 후 2년이 경과한 날

제74조의2 (태아검진 시간의 허용 등) ① 사용자는 임신한 여성근로자가「모자보건법」 제10조에 따른 임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.

② 사용자는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

제75조 (육아 시간) 생후 1년 미만의 유아(乳兒)를 가진 여성 근로자가 청구하면 1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유 시간을 주어야 한다.

참고 규정

휴가, 병가, 공가, 특별휴가, 휴가의 허가 등과 관련하여서는 각 시·도교육청 및 학교의「학교회계직원 인사관리규정」또는 「취업규칙」의 관련 내용을 참조하시기 바람.

다. 휴직

○ 영어회화 전문강사는 1년 단기 계약임을 고려하여 법령에서 정하는 휴직 사유 이외에는 제한적으로 허용하되, 학교회계직원과 동일한 기준으로 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)을 적용함.

○ 법령상의 휴직 사유

- 병역휴직 :「병역법」제74조는 병역 의무를 이행하려고 할 때에는 소속 직원을 휴직하게 하고 있음.
- 육아휴직 :「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」제19조에 따라 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청하는 경우에 허용하여야 함. 다만, 육아휴직을 시작하려는 날의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 근로자에 대해서는 육아휴직을 허용하지 않을 수 있음.

○ 추가 휴직 사유(예시)

- 「산업재해보상보험법」상의 업무상 부상 또는 질병으로 요양을 요할 때
- 업무 외의 부상 또는 질병으로 장기요양을 요할 때(3개월 한도로 하고 이 기간 초과 시 퇴직하도록 함)

참고 법령

「병역법」

제74조(복직보장 등) ① 국가기관, 지방자치단체의 장 또는 고용주는 소속공무원이나 임·직원이 징집·소집 또는 지원에 의하여 입영하거나 소집 등에 의한 승선근무예비역 또는 보충역 복무(해당 기관 등에서 재직하면서 승선근무예비역 또는 보충역 복무를 하는 사람은 제외한다)를 하게 된 경우에는 휴직하게 하고, 그 복무를 마치면 복직시켜야 한다. 다만, 그 공무원이나 임·직원이 복무 중 범죄행위로 인하여 제적·전역 또는 소집해제된 경우에는 그러하지 아니하다. (제2항과 제3항 생략)

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」

제19조(육아휴직) 제19조(육아휴직) ① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다.

③ 사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 사업주는 육아휴직을 마친 후에는 휴직 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. 또한 제2항의 육아휴직 기간은 근속기간에 포함한다.

⑤ 기간제근로자 또는 파견근로자의 육아휴직 기간은 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조에 따른 사용기간 또는 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제6조에 따른 근로자파견기간에 산입하지 아니한다.

⑥ 육아휴직의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」

제10조(육아휴직의 적용 제외) 법 제19조 제1항 단서에 따라 사업주가 육아휴직을 허용하지 아니할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 육아휴직을 시작하려는 날(이하 "휴직개시예정일"이라 한다)의 전날까지 해당 사업에서 계속 근로한 기간이 1년 미만인 근로자
2. 같은 영유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 근로자

참고 규정

육아휴직, 군복무휴직 등과 관련하여서는 각 시·도교육청 및 학교의「학교회계직원 인사관리규정」또는 「취업규칙」의 관련 내용을 참조하시기 바람.

4. 복무관리

가. 복무 의무

○ 신의성실의 의무, 복종의 의무, 업무상 비밀 준수의 의무, 학교의 이익과 반하는 영리금지의 의무, 겸직 금지의 의무, 품위유지의 의무를 부과함.

- 영어회화 전문강사는 전일제 상근직이므로 겸직을 제한하되, 직무수행이나 학교 업무에 부정적인 영향을 주지 않는 범위 내에서 허용함.
- 영어회화 전문강사는 시험 출제, 평가를 담당하므로 학원강사, 과외 등과 같이 교육활동의 공정성과 사회적 신뢰에 부정적인 영향을 미치는 업무는 겸직할 수 없음.

○ 정치활동 금지 의무는 공무원이 아니므로 법률의 근거가 없이 임의로 부과할 수 없지만 근무시간 중 정치활동을 금지함.

○ 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하는 행위는「교육기본법」제14조 제4항의 취지를 고려할 때 신의성실의 의무 위반에 해당할 수 있음.

나. 출장·연수

○ 학교장은 직무 수행에 필요한 경우 연수에 참가하게 할 수 있으며 예산의 범위 내에서 연수경비를 지원할 수 있음.

- 영어회화 전문강사는 정규 교사와 달리 학생 교육 중 특정한 업무를 담당하므로 연수는 담당 업무와 직접 관련된 영역에 한하여 인정함.

○ 연수 결과는 교육행정정보시스템(NEIS)의 인사기록에 기록하여 관리함.

다. 방학 중 근무장소 이외에서의 연수

○ 영어회화 전문강사는 개인적 요구에 따라 근무장소 이외에서 연수할 수 있도록 허용하되 연간 20일 기준(학교 상황에 따라 10% 범위내에서 증감 가능)으로 학교의 방학 중 영어교육 프로그램 등을 고려하여 근로계약으로 정함.

○ 근무장소 이외에서 연수를 허용할 경우의 기준
- 영어회화 전문강사의 업무에 지장이 없어야 함.
- 근무장소 이외의 곳에서 연수할 필요성이 인정되는 경우에 한함.
- 학기중에는 금하고 여름·겨울 방학 중에 한하여 가능함.
- 학교장의 사전 허가를 받아야 함.
- 3개월 미만 기간으로 계약한 자에게는 허용하지 않음.

○ 방학 중 교육활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 학교장 승인하에 추가 허용 가능
- (사전)연수신청, (사후)연수이수증 등 증빙자료 제출

○ 연수 목적 외의 경우는 연가 사용(연가의 50% 사용 권장)

라. 학교급별 수업 담당 방식

○ 초등학교 : 2010년부터 늘어난 영어 수업을 포함하여 담당함(18~22시간).

○ 중등학교 : 기존 영어교사의 수업 시수를 줄이는 것이 아니라 정규 수준별 수업을 더 세분화하여 효율적인 수준별 수업을 실시하도록 하되, 학교의 여건과 실정에 따라 계획을 세워 탄력적으로 실용영어 교육 강화를 위한 인력으로 활용 가능함(18~22시간).

<표 2> 중등학교 영어회화 전문강사 활용(예시)

학급 구성	영어회화 전문강사 투입 전	영어회화 전문 강사 투입 후
	기존 반	기존 반 + 1
한 학급 A(40명)	수준별 미실시(40명)/ 학급 내 수준별	상(20명), 하(20명)
두 개의 학급 A반(40명)+B반(40명)	상(40명), 하(40명)	상(20명), 중(30명), 중/하(30명)
세 개의 학급 A반(40명)+B반(40명)+C반(40명)	상(40명), 중(40명), 하(40명)	상(30명), 중(30명), 중(30명), 하(30명)

마. 일반교사와의 관계

○ 학교장이 정하는 바에 따라 학년별·학급별 교수-학습 지도 계획의 수립에 협력함.

○ 담당하는 학급의 수업 및 학생 평가에 대해서는 학교교육계획이 정하는 범위 내에서 정규 교사와 동등한 책임과 권한을 가짐.

○ 정규 교원과 도움을 주고받는 협력의 관계 조성
- 교원은 영어회화 전문강사가 학교 실정에 빨리 적응할 수 있도록 도와줌
- 영어회화 전문강사는 정규 교원의 영어교육 관련 업무 및 원어민 영어보조교사 관련 업무를 적극적으로 도움

※ 단, 원어민 영어보조교사 관리 및 영어회화 전문강사가 맡은 직무 범위 내에서 공문의 기안자가 될 수 있음.

바. 연구활동 및 공개수업

○ 학교 자체 교원 연구 및 연수 계획에 따라 실시

○ 자기 개발 및 교수·학습 전문성 신장을 위하여 학교 실정에 따라 연구 및 시범 수업(단, 학교장은 필요시 일정기간 영어회화 전문강사의 수업기술 제고 등을 위한 특별 장학 계획 수립 시행 가능) 실시

사. 순회 또는 특수지역 근무

○ 영어회화 전문강사는 개별 학교와 근로계약을 체결하는 근로자이므로 계약을 맺은 1개교에서 근무하되 다음과 같은 경우 순회 근무도 가능함(순회근무를 조건으로 계약하는 경우 계약서에 근무지를 표시함).
- 단기간에 걸쳐 대체인력의 확보가 필요한 경우
- 한 학교에서는 기준 수업시수 확보가 곤란한 경우

○ 순회근무를 하는 경우 교육계획을 수립할 때 학교 간 수업시간 조정을 통해 효율적인 근무가 되도록 함.

○ 순회 또는 특수지역 근무는 근로계약에 포함되는 사항으로서 별도 수당을

지급하지 않으나 다음 경우에는 예산의 범위 내에서 순회 수당 또는 특수지역 근무 수당을 지급할 수 있음.

- 순회 근무를 기피하여 우수 인력 확보가 곤란한 경우
- 농산어촌, 도서벽지, 기타 특수지역 등 근무환경이 불리한 지역에서 우수한 인력을 확보하기 위하여 필요한 경우

아. 인사기록 관리 등

○ 학교의 장은 영어회화 전문강사의 인적사항, 채용, 연수(훈련), 상훈(표창) 및 징계, 휴직, 퇴직 등에 관한 사항을 기재한 인사기록부를 작성·보관함.

○ 교육행정정보시스템(NEIS) 중 영어회화 전문강사 관리 프로그램을 활용하여 관리함.

- 생성 절차 : 교육행정시스템(NEIS) 초기화면 → 교육공무직 등 인사 → 영어회화 전문강사 관리 → 신규 영어회화 전문강사 등록

○ 영어회화 전문강사로 근무한 경력은 「공무원보수규정」(별표 22 교육공무원 등의 경력 환산율표) 및 '교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규' 등에 따라 교원으로 임용 시 인정받을 수 있음. 다만, 교원자격증 소지 여부 등에 따라 환산율은 다를 수 있음.

5. 근무평가와 징계

가. 근무평가 개요

○ 교원능력개발평가제 실시('10.3~)에 따라 영어회화 전문강사도 근무평가를 실시함

- 평가횟수 : 연 1회 이상
- 평가 영역 : 학습지도(교원능력개발평가 준용), 복무 및 생활태도
- 학습지도 평가 종류 : 동료교원 평가, 학생만족도조사, 학부모만족도조사
- 평가 결과는 재계약, 근로계약기간 중 해고, 징계 등의 판단을 위한 자료로서, 학교운영위원회는 이 평가 결과 자료를 중요한 심의자료로 이용함.

나. 근무평가 영역·기준

○ 평가 영역과 기준은 다음 예시를 참조하여 학교별 여건과 사정에 맞게 활용함

<표 3> 영어회화 전문강사 근무평가 영역과 기준(예시)

평가 영역	평가요소	평가척도 및 방법	배점	평가자	확인자
학습지도	수업준비, 수업실행, 평가 및 활용	교원능력개발평가 준용 또는 학교 자체 평가계획 수립하여 실시	50 ~ 70	동료교원, 학생, 학부모	교장
복무 및 생활태도	복무태도, 생활태도	복무 및 생활태도 평가서 활용 <표 4 참조>	30 ~ 50	교감, 담당부장을 포함하여 총 3인 이상	

※ 교원능력개발평가 활용 시 정규교원에만 해당되는 평가항목은 제외(예: 담임업무 등)

<표 4> 복무 및 생활태도 평가서(예시)

평가요소	평가내용	배점	평점					점수
			수	우	미	양	가	
복무태도	무단결석, 조퇴, 지각 등이 없는 등 복무태도가 성실한가	5						
	관련 규정 및 지시사항을 준수하였는가	5						
	학교교육에 이바지하려는 책임의식과 열의를 갖추고 있는가	5						
생활태도	자기관리에 충실한가	5						
	사고가 건전하고 육체적으로 건강한가	5						
	학교구성원과 협동하고 학교활동에 대해 협조적인가	5						
합계		30						

다. 징계

○ 징계의 종류, 사유, 절차, 효과 등에 관해서는 소속 학교의 학교회계직원 인사관리규정(취업규칙)에 따라 다른 학교회계직원과 동일한 기준을 적용함.

○ 다만, 「초·중등교육법」 제42조 제3항에 따라 영어회화 전문강사를 징계할 때에는 징계위원회의 심의·의결 전에 학교운영위원회의 심의 절차를 거쳐야 함.

○ 징계위원회에서 징계혐의자에 대한 각종 보호조치가 이루어지게 되므로 학교운영위원회의 심의에서는 사실조사, 징계대상자의 변론기회 부여 등을 하지 않고 학교장이 징계위원회에 제출할 징계요구서에 대한 서면심의를 수행함.

참고 규정

징계, 징계의 종류, 징계사유, 징계심의 대상자의 출석, 심문과 진술권, 징계사유 심의, 징계의결 및 의결정족수, 집행등과 관련하여서는 각 시·도교육청 및 학교의 「학교회계직원 인사관리규정」 또는 「취업규칙」의 관련 내용을 참조하시기 바람.

6. 근로관계 종료

가. 유형

○ 해고 이외의 근로관계 종료 사유 : 기간만료, 합의에 의한 근로관계 해약, 사직, 정년퇴직, 일정한 사유 해당 시 당연 퇴직

○ 해고 : 일반(통상)해고, 징계해고, 정리해고(경영상의 이유에 의한 해고)

<표 5> 해고의 사유 및 유형

귀책 사유의 주체	정당한 이유	개념정의	해고의 유형
근로자	일신상의 사유	노무수행의 현저한 곤란	일반(통상)해고
	행태상의 사유	계약상 의무위반행위	징계해고
		학교질서 위반	징계해고
사용자	경영상의 사유	긴박한 경영상의 필요	정리해고

나. 정년

○ 영어회화 전문강사의 정년은 학교장이 교원과 학교회계직원의 정년을 고려하여 학교장이 정하여 취업규칙에 반영하되 62세를 초과할 수 없음.

다. 당연퇴직 사유(정년 이외)

○ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따른 취업제한 사유에 해당하는 경우는 당연퇴직 사유에 의무적으로 포함시켜야 하고, 이외 「국가공무원법」 제33조 각 호의 사유, 기타 필요한 사유를 선택적으로 적용할 수 있음.

○ 당연퇴직 사유(예시)

1. 경력 또는 학력, 이력사항을 허위로 작성한 자
2. 공인된 종합 의료기관에서 신체검사 결과 취업이 부적당한 자로 판정한 자
3. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 동법 시행령 제25조에 따라 취업이 제한되는 자
4. 금치산자 또는 한정치산자
5. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
6. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
7. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
8. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
9. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자

라. 해고의 기준과 절차

- ❍ 영어회화 전문강사를 해고하고자 할 때에는 「초·중등교육법」 제42조 제3항에 따라 학교회계직원을 위한 인사위원회의 심의를 거치기 전에 학교운영위원회의 심의 절차를 거쳐야 함.
- ❍ 「근로기준법」 등 관계법령과 취업규칙이 정하는 바에 따라 영어회화 전문강사에 대해서도 학교회계직원의 해고사유, 해고 절차, 근로자 보호 조치, 해고예고, 해고사유 등의 서면통지, 해고 제한 등에 관한 기준을 동일하게 적용함.
- ❍ 특히, 영어회화 전문강사를 해고하고자 할 때에는(경영상 이유에 의한 해고 포함) 적어도 30일 전에 그 예고를 해야 하며, 30일 전에 예고를 하지 아니한 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 함.
- ❍ 또한, 「근로기준법」 제27조 규정에 따라 해고사유 및 해고시기를 영어회화 전문강사에게 서면으로 통보해야 함. 이를 하지 않았을 경우 해고는 무효임.
- ❍ 해고 예고제 적용 제외 대상(「근로기준법」 제35조)
  - 일용근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 자
  - 2개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
  - 월급근로자로서 6개월이 되지 못한 자
  - 계절적 업무에 6개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
  - 수습 사용 중인 근로자

참고 법령

「근로기준법」

제23조 (해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.

② 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 산전(産前)·산후(産後)의 여성이 이 법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다. 다만, 사용자가 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우 또는 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조 (해고의 예고) 사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우 또는 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제27조 (해고사유 등의 서면통지) ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.

② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.

③ 사용자가 제26조에 따른 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다. <신설 2014.3.24.>

제35조 (해고예고의 적용 예외) 제26조는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에게는 적용하지 아니한다.

1. 일용근로자로서 3개월을 계속 근무하지 아니한 자
2. 2개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
3. 월급근로자로서 6개월이 되지 못한 자
4. 계절적 업무에 6개월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
5. 수습 사용 중인 근로자

「남녀고용평등 및 일·가정 양립지원에 관한 법률」

제19조 (육아휴직) (제1항 및 제2항 생략)

③ 사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간에는 그 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (제4항 및 제5항 생략)

7. 재계약

가. 재계약 기준

○ 교육과정의 운영상 계획에 따라 1년 이상 영어회화 전문강사에 대한 채용의 필요성이 있을 것
○ 영어회화 전문강사에 대해 실시한 평가에서 총 점수가 70% 이상에 도달할 것
○ 건강상태 및 채용 결격 사유 등에서 문제가 없을 것(재계약시 건강진단서 확인)
○ 대상자가 재계약을 희망할 것(계약 만료 2개월 전에 희망 조사)

나. 재계약 업무 처리 절차

○ 학습지도, 복무 및 생활태도 평가결과를 기초로 학교장이 재계약 여부를 판단한 후 재계약하고자 할 경우에는 학교운영위원회의 심의를 거침(평가 결과는 비공개를 원칙으로 함).
○ 재계약을 하지 않기로 결정한 경우 결정일로부터 10일 이내에 재계약하지 않는다는 결정을 통보함.
○ 재계약시에는 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회를 하고, 국민건강보험공단이 발급하는 건강진단 확인서를 제출하도록 하여 채용결격사유를 다시 확인함.

8. 채용절차

가. 채용계획 수립

○ 학교 교육계획을 기초로 영어회화 전문강사에 대한 수요를 분석한 후 채용계획을 수립하여야 하며 이 경우 다음 사항을 포함하여 검토함.
- 영어회화 전문강사를 포함한 교육계획의 요구
- 영어회화 전문강사의 기준 수업시수 확보 여부
- 연봉, 퇴직금, 사용자 부담 사회보험료 등 소요 예산의 확보 여부
- 우수한 영어회화 전문강사의 확보 가능성

○ 채용계획에는 법정 최저 자격기준을 토대로 학교의 여건과 필요에 따른 지원조건을 포함함.

나. 2011년 이후 선발

○ 학교별로 자체 선발 계획에 따라 공정하고 합리적인 절차를 거쳐 채용함.
○ 학교 자체에서 선발할 때에는 영어회화 전문강사로서 근무한 경력을 모두 제출하도록 요구하여 채용 적합성 여부를 확인함.
– 서류 심사 결과 채용 부적합자로서 의심이 가는 경우 기존 근무학교에 조회함으로써 영어회화 전문강사에 대한 사회적 신뢰가 실추되는 일이 없도록 유의함.

[2011년 이후 채용절차]

① 채용계획 수립 → ② 모집 공고 → ③ 학교 자체계획에 의해 1,2차 전형(선발기준 및 절차 준용) → ④ 계약조건 협의 → ⑤ 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력* 등 결격사유조회 → ⑥ 학교운영위원회 심의 → ⑦ 최종 확정 및 계약

* 아동복지법 개정('14. 1)에 따라 아동학대관련범죄 전력 조회 추가

다. 공개 모집 및 고용안정 고려

- ❍ 임용권자는 영어회화 전문강사를 채용하고자 할 때 응시자격, 선발예정인원, 전형방법, 시기 및 장소 등 채용에 필요한 사항을 다중이 열람할 수 있는 방법으로 공고하여야 함.
- ❍ 임용권자가 전형을 실시할 때에 시험의 시기와 장소는 응시자의 편의를 고려하여 결정함.
- ❍ 학교별 신규채용 시 4년 만기자의 고용안정을 위해 단위학교 홈페이지에만 채용 공고를 함.

라. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회

- ❍ 근거 : 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제44조 및 같은 법 시행령 제20조, 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의4
- ❍ 조사대상 : 유·초·중·고등학교에 근무 중인 자 또는 근무예정자로서 영어회화 전문강사도 해당함.

<참고 법령>

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」

제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등) ① 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄(이하 "성범죄"라 한다)로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자(제11조제5항에 따라 벌금형을 선고받은 자는 제외한다)는 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 10년 동안 가정을 방문하여 아동·청소년에게 직접교육서비스를 제공하는 업무에 종사할 수 없으며 다음 각 호에 따른 시설·기관 또는 사업장(이하 "아동·청소년 관련기관 등"이라 한다)을 운영하거나 아동·청소년 관련기관 등에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없다. 다만, 제10호 및 제14호 경우에는 경비업무에 종사하는 사람, 제12호의 경우에는 「의료법」 제2조의 의료인에 한한다. <개정 2013.3.23., 2014.1.21.>

1. 「유아교육법」 제2조제2호의 유치원
2. 「초·중등교육법」 제2조의 학교(제3호부터 제12호까지 생략)

② 제1항 각 호(제10호는 제외한다)의 아동·청소년 관련기관 등의 설치 또는 설립 인가·

신고를 관할하는 지방자치단체의 장, 교육감 또는 교육장은 아동·청소년 관련기관 등을 운영하려는 자에 대한 성범죄 경력 조회를 관계 기관의 장에게 요청할 수 있다.

③ 아동·청소년 관련기관 등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄의 경력을 확인하여야 한다. 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 성범죄경력 조회의 요청 절차·범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행령」

제25조(성범죄의 경력 조회) ① 법 제56조제2항 및 제3항에 따라 성범죄의 경력조회를 요청하려는 지방자치단체의 장, 교육감, 교육장 또는 법 제56조제1항 각 호에 따른 시설·기관 또는 사업장(이하 "아동·청소년 관련기관 등"이라 한다)의 장은 경찰관서의 장에게 요청하여야 한다.

② 아동·청소년 관련기관 등의 장은 제1항에 따라 성범죄의 경력 조회를 요청하는 경우 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람(이하 "취업자"라 한다) 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람(이하 "취업예정자"라 한다)의 동의서를 함께 제출하여야 한다.

③ 제1항에 따라 성범죄의 경력 조회를 요청받은 경찰관서의 장은 취업자 또는 취업예정자가 법 제56조제1항에 따라 취업이 제한되는 사람(이하 "취업제한대상자"라 한다)인지 여부만을 확인하여 아동·청소년 관련기관 등의 장에게 회신하여야 한다.

④ 제1항에 따른 성범죄의 경력 조회, 제2항에 따른 동의서 및 제3항에 따른 회신의 서식 등에 관한 사항은 여성가족부령으로 정한다.

「아동복지법」

제29조의3(아동관련기관의 취업제한 등) ① 아동학대관련범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 사람(이하 "아동학대관련범죄전력자"라 한다)은 그 확정된 때부터 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 10년까지의 기간 동안 다음 각 호에 해당하는 시설 또는 기관(이하 "아동관련기관"이라 한다)을 운영하거나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없다.

18. 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교

「아동복지법 시행령」

제26조의4(아동학대관련범죄 전력 조회 절차) ① 법 제29조의3제2항 및 제3항에 따라 아동학대관련범죄 전력 조회를 요청하려는 지방자치단체의 장, 교육감, 교육장 및 법

제29조의3제1항 각 호에 따른 시설 또는 기관(이하 "아동관련기관"이라 한다)의 장은 아동학대관련범죄 전력 조회 신청서에 아동학대관련범죄 전력 조회 대상자의 서면동의서를 첨부하여 경찰관서의 장에게 제출하여야 한다.
② 제1항에 따라 아동학대관련범죄의 전력 조회를 요청받은 경찰관서의 장은 아동학대관련범죄 전력 조회 대상자가 법 제29조의3제1항에 따라 아동관련기관의 운영이나 아동관련기관에 취업 또는 사실상 노무의 제공이 제한되는 사람(이하 "취업제한등대상자"라 한다)인지 여부를 확인하여 회신하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 아동학대관련범죄 전력 조회 신청 및 회신 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

마. 채용 제한

○ 법령에 근거한 제한
- 범죄 경력 조회 결과 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 아동복지법 제29조의3에 의하여 취업이 제한된 자
- 범죄경력 조회 결과 채용이 부적합한 자

○ 학교 자체 기준(예시)
- 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자
- 이력 사항을 허위로 작성하여 전형을 통과한 자 또는 채용된 자
- 신체검사 결과 학생 교육 업무를 담당하기 곤란하다고 판단되는 자
- 업무태만 등의 사유로 다른 학교에서 계약기간 내에 해고된 자

9. 동일교 4년 근무 만기 관련

가. 동일교 4년 근무 만료자

○ 동일교 4년 근무 만료자는 신규채용절차를 거쳐 동일교에 재임용이 가능하므로, 타 지원자들과 동일한 조건하에 신규채용절차에 응시 할 수 있는 기회를 안내함

※ 4년 근무 만료자는 기존학교에서 계약 종료 절차(퇴직금 정산, 4대 보험 자격상실, 계약종료 공문시행 등)를 완료하도록 함

Ⅲ. 질의응답 사례

[1] 무기계약직 전환 문제

2년 이상 연속하여 근무시 발생하는 무기계약직 전환 문제는 어떻게 됩니까?

[답변] 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 제6항 및 같은 법 시행령 제3조 제3항 제1호에서 **정한 기간제 근로자 사용기간 예외 사유에 해당하여, 무기계약직 전환 대상에서 제외됩니다.**

[2] 학교단위 선발 관련

영어회화 전문강사 선발 주체는 어떻게 되나요?

[답변] 영어회화 전문강사는 「초·중등교육법」 및 동법 시행령에 근거하여 학교의 장이 임용권자이며, 따라서 학교단위에서 선발하는 것이 원칙이나 제도 도입 초기에 우수한 분들을 엄격한 절차를 거쳐 선발함으로써 제도의 조기 정착을 유도하기 위해 한꺼번에 대규모 인력을 선발하는 '09년도와 '10년도에 한해 시·도교육청에서 자질 검증을 위한 선발 업무를 대신 수행한 것입니다.
영어회화 전문강사 배치가 1차적으로 완료된 이후 기 채용된 영어회화 전문강사의 재임용(예: 1년씩 재계약을 해서 4년 후에 더 이상 동일 학교에서 근무를 할 수 없게 되었을 때), 결원 및 신규 임용 수요 발생 시 학교별로 신규 채용을 진행할 때에도 공정하고 합리적인 절차에 따라 선발 업무가 추진될 수 있도록 표준 업무 매뉴얼을 개발·보급('11.2월)하였습니다.

[3] 학교별 채용 자격 기준

영어회화 전문강사를 학교장이 선발할 경우 자격기준은 학교별로 정하게 됩니까?

[답변] 「초·중등교육법 시행령」 제42조 제1항 관련 별표 2에서 정하는 자격기준은 충족하여야 하며, 학교별 요구되는 직무 수행능력에 따라 더 강화된 기준이나 전형기준을 활용할 수 있습니다.

[4] 경력별 연봉 변화

영어회화 전문강사는 경력에 따른 연봉액의 변화가 없습니까?

[답변] 영어회화 전문강사의 보수는 상여금, 각종 수당, 복리후생적 급여 등을 포함한 금액으로 연봉으로 정해지며, 영어회화 전문강사로 근무한 경력이나 기타 경력을 환산하여 적용하지 않습니다. 교육감은 매년 물가상승률이나 교원의 보수 인상 수준을 고려하여 연봉기준액을 조정할 수 있습니다.

[5] 방과후학교 수당

영어회화 전문강사가 근무시간 내에 이루어지는 방과후학교 활동에 참여하는 경우 수당을 받을 수 있습니까?

[답변] 근무시간 내에서 이루어지는 수업으로서 책임시수에 포함되는 방과후 수업에 대해서는 수당을 지급하지 않는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 근무시간 외이거나, 책임시수를 초과하는 방과후수업에 대해서는 계약으로 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있습니다.

[6] 방학 중 복무

방학 중 영어회화 전문강사의 복무는 어떻게 됩니까?

[답변] 방학 중 근무와 관련하여 교원의 경우에도 휴일이 아닌 한 정상 근무일에 해당하지만, 현실적으로는 자가 연수가 활용되고 있습니다. 영어회화 전문강사의 경우 학교의 다른 계약직 근로자와는 달리 담당하는 업무의 특수성을 고려하여 연간 20일 기준(학교 상황에 따라 10% 범위내에서 증감 가능)의 방학 중 근무장소 이외에서의 연수를 인정하고 있습니다. 또한, 영어회화 전문강사의 경우 「근로기준법」에 따라 추가로 15일의 연가도 사용가능한 점을 고려하여 주시기 바랍니다.

[7] 겸직

영어회화 전문강사가 퇴근 후 별도의 직업을 겸직할 수 있습니까?

[답변] 계약이 정하는 바에 따라 달라질 수 있습니다. 다만, 영어회화 전문강사는 상근 전일제임을 고려할 때 퇴근 후 직업을 가지는 것이 직무 전념에 부정적인 영향을 미치거나 학원강사 또는 과외교사와 같이 학교업무와 이해관계가 서로 충돌할 수 있는 직은 겸직할 수 없습니다.

[8] 영어회화 전문강사의 담당수업에 대한 평가권

영어회화 전문강사는 담당한 수업에 대한 독자적인 평가권이 있습니까?

[답변] 학교교육계획이 정하는 바에 따라 정규 교사에 준하는 수준으로 수업에 대한 평가권을 갖습니다.

[9] 계약만료 2개월 내 출산휴가

계약만료 2개월 내에 출산휴가를 할 경우 보수는 언제까지 보장됩니까?

[답변] 계약에 따라 달라질 수 있지만 법령의 기준은 충족하여야 합니다. 즉, 「근로기준법」 제74조에 따라 임신 중의 여성에게 산전과 산후를 통하여 90일의 보호휴가를 주어야 하며, 휴가 기간의 배정은 산후에 45일 이상이 되어야 합니다. 이 경우 휴가 중 최초 60일은 유급으로 하여야 합니다. 계약기간 만료는 근로관계가 종료되는 사유이므로 원칙적으로 계약기간 범위 내에서 유급휴가가 인정됩니다.

[10] 육아휴직

육아휴직이 다른 교사처럼 가능한가요? 1년 단위 계약이라 6개월 동안 또는 1년 간 육아휴직이 가능합니까?

[답변] 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조에 따라 만 6세 이하의 초등학교 취학 전 자녀를 양육하기 위한 육아휴가를 신청할 경우 1년 이내에서 허가하여야 합니다. 다만, 육아휴직을 시작하려는 날의 전날까지 해당 학교에서 계속 근로한 기간이

6개월 미만이거나 같은 영·유아에 대하여 배우자가 육아휴직(다른 법령에 따른 육아휴직을 포함한다)을 하고 있는 경우에는 육아휴직이 허용되지 않을 수 있습니다. 육아휴직이 끝나면 복직시켜야 하며 보수는 계약조건에 따르게 됩니다. 다만, 휴직기간에 계약기간이 만료되면 근로관계가 종료되므로 휴직은 계약기간의 범위 내에서 가능합니다.

[11] 경력 인정

추후 정규 교원으로 임용 시 경력을 인정받을 수 있습니까?

[답변] 「공무원보수규정」(별표 22 교육공무원 등의 경력 환산율표) 및 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」등에 따라 경력 인정을 받을 수 있습니다. 다만, 교원자격증 소지 여부 및 학교급 등에 따라 인정 여부 및 환산율 등은 다를 수 있습니다.

[12] 교육대학원 교원자격 취득자의 교직과정 면제 및 교육실습 대체

영어회화 전문강사 경력이 1년 이상 있으면서 교육대학원 교원 자격 취득할 경우 교육 실습 면제가 가능한가요?

[답변] 영어회화 전문강사로서 동일영역의 학교급에서 1년 이상의 경력이 있는 경우 교육실습을 면제할 수 있습니다. 다만 초등학교에서 영어회화 전문강사로 1년 이상 근무한 경력을 가진 사람이 교육대학원에서 중등학교 정교사(2급) 영어 자격을 취득하고자 하는 경우에는 학교급이 다르므로 교육실습 면제가 불가능합니다.

※ 유치원 및 초등·중등·특수학교 등의 교사자격 취득을 위한 세부기준(교육부 고시 제2020-240호)

⑤ 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서는 동법 제22조에 따른 산학겸임교사 등(명예교사는 제외한다)으로 1년이상 근무한 경력이 있는 경우 '교육실습'을 면제할 수 있다.

※ 2020년도 교원자격검정 실무편람(p. 70)

③ 산학겸임교사 등(명예교사 제외)의 경우 취득하고자 하는 교사자격증과 동일한 분야에서 1년 이상 전일제 교육경력이 있는 경우 교육실습을 면제할 수 있다.

[13] 4년 근무 만료 후 동일교 재임용 여부

1년씩 재계약을 하여 4년의 기간 동안 근무 한 후 동일교에 재임용이 될 수 있는가요?

[답변] 영어회화 전문강사로 한 학교에서 4년의 기간 동안 근무 한 후, 타 응시자와 동일한 조건하에서 신규채용절차를 거쳐 동일교에 임용될 수 있습니다. 다만, 이와 관련한 구체적 절차와 방법은 시도교육청의 방침과 기준을 따라야 합니다.

※ 4년 근무 만료자는 기존학교에서 계약 종료 절차(퇴직금 정산, 4대 보험 자격 상실, 계약종료 공문시행 등)를 완료하도록 함

참고자료 :

영어회화 전문강사 임용 계약서 예시

여기에 제시하는 임용 계약서와 서식은 예시로서 학교별 여건과 사정에 맞추어 필요한 수정을 하여 활용함.

영어회화 전문강사 임용 계약서(예시)

사용자인 ○○ 학교장 과 근로자인 ○○○ 은 다음과 같이 영어회화 전문강사 근로계약을 체결한다.

1. 직종명 : 영어회화 전문강사
2. 담당업무는 다음과 같이 하되 구체적인 내용은 학교장이 정하는 사무분장에 따른다.
   가. 정규 영어수업 및 영어교육 관련 연구·개발 업무
   나. 영어교육과 관련하여 정규학습시간 종료 후(방과후) 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동 업무
   다. 원어민 영어보조교사 관련 업무 담당 또는 지원
   라. 영어전용(체험) 교실 관리 지원
   마. 기타 영어 관련 업무
3. 주당 책임수업시수 : (*18~22시간 범위에서 학교별 기재)
4. 계약기간 : 2026.9.1.~2027.8.31.(1년 단위 계약)
5. 근무시간 : (*1일 8시간 내 근무시간은 학교별 기재)
6. 근무장소 : ○○학교(*순회근무의 경우 ○○학교, ○○학교를 근무지로 추가 표시)
7. 보수 및 수당 *(*「충청남도교육청 교육공무직원 보수업무 등 처리지침」 참조)*
   가. 보수의 지급형태 : 연봉제(제수당 포함)
   나. 연봉액 : 31,014천원(기본근무시간 및 주휴일에 대한 연봉임)
   다. 급식비 : 월 16만원
   라. 맞춤형 복지비 : 연 00만원(*65만~70만원, 6년이상 1년 근속시 1만원씩 추가)
   마. 명절수당 : 추석, 설 각각 107만2천2백5십원씩 연 2,144,500원
   바. 순회·특수지역 근무수당 : 월 0000원
   사. 가족수당: 월 0000원
   아. 교통비: 월 6만원
   자. 정기상여금: 연 100만원
   차. 근속수당: 월 0000원
   카. 근무시간 외에 수업을 담당할 경우 연장근로수당에 갈음하여 매 시간 기준으로 0000원을 강사료로 지급한다.
   타. 연봉액을 근무계약달수로 나눈 금액을 매월 00일에 지급한다.

8. 방학 중 근무장소 이외에서 연수허가 일수 : 연간 ( )일

9. 근무평가 : * 평가 영역과 기준은 다음 예시를 참조하여 학교별 여건과 사정에 맞게 활용함

평가 영역	평가요소	평가척도 및 방법	배점	평가자	확인자
학습지도	수업준비, 수업실행, 평가 및 활용	교원능력개발평가 준용 등	50-70	동료교원, 학생, 학부모	교장
복무 및 생활태도	복무태도, 생활태도	복무 및 생활태도 평가표(업무편람 <표 4> 참조)	30-50	교감, 담당부장을 포함하여 총 3인 이상	

10. 겸직 승인 : 담당업무의 공정성, 신뢰성과 직무전념에 부정적인 영향을 주지 않는 범위 내에서 학교장의 승인을 받아 겸직할 수 있다.

11. 휴일 및 휴가 : 근로기준법에 따른 주휴일과 연차유급휴가를 부여한다.

12. 개교기념일 및 재량휴업일 :

13. 기타조건 : 본 계약서에 명시되지 아니한 사항은 근로기준법령, ○○학교 계약직 관리 규정 등 관계법령에 따른다.

14. 근로계약서 교부

사용자인 ○○학교장은 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자인 ○○○에게 교부한다.(근로기준법 제17조 이행)

0 0 학교장(이하 “학교장”이라 한다)과 영어회화 전문강사 0 0 0는 관계노동법령과 00학교 계약직 관련 규정을 성실히 준수할 것을 서약한다.

20 년 월 일

사용자 : ○○학 교 장 ○○○ (인)

근로자 : 주민등록번호 :

주 소 :

성 명 : ○○○ (인)